

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9127/2538

นายคะเน สุวรรณธรรม กับพวก
นายทองคำ จันทร์เตี้ย กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ 2 จำนวน 11,830 บาท ฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 จึงมีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

จำเลยที่ 3 ไม่ได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ด้วย โจทก์ที่ 1 และที่ 2 จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 ปัญหาอำนาจฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้คดีของจำเลยที่ 3 จะต้องห้ามฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ 2 ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกฟ้องโจทก์ที่ 2 ให้มีผลไปถึงจำเลยที่ 3 ซึ่งต้องห้ามฎีกาด้วยได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5) ประกอบด้วย มาตรา 246, 247

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์
หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร ๕ ฌ - ๐๑๓๘ จำเลยที่ ๑ เป็นผู้ขับรถยนต์
บรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๖๑๑๒ กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เป็น

นายจ้างของจำเลยที่ ๑ ส่วนจำเลยที่ ๔ เป็นผู้รับ-ประกันภัยรถยนต์บรรทุกหมายเลข ทะเบียน ๘๑ - ๖๑๑๒ กรุงเทพมหานคร ของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ ๒ ด้วยความประมาทเลินเล่อชนรถจักรยานยนต์ของโจทก์ที่ ๑ ซึ่งมีโจทก์ที่ ๒ นั่งซ้อนท้ายล้มลง เป็นเหตุให้โจทก์ที่ ๑ ได้รับอันตรายสาหัส ส่วนโจทก์ที่ ๒ ได้รับบาดเจ็บ แต่โจทก์ทั้งสองขอค่าเสียหายเพียง ๓๘๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๑ กระทำไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และจำเลยที่ ๔ ในฐานะผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ ๒ ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ด้วย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ ๑ ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ลูกจ้างและกระทำการไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เหตุที่รถยนต์บรรทุกชนรถจักรยานยนต์ของโจทก์ที่ ๑ ก็เพราะความประมาทของโจทก์ที่ ๑ ฝ่ายเดียวไม่ใช่เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ ๑ อนึ่ง จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ได้ประกอบกิจการค้าร่วมกันหรือเป็นกิจการตัวแทนซึ่งกันและกัน สำหรับค่าเสียหายที่โจทก์ทั้งสองเรียกร้องมานั้นสูงเกินความจริง จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ ๔ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ลูกจ้างกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ และที่ ๓ เหตุคดีนี้เกิดจากความประมาทของโจทก์ที่ ๑ ทั้งโจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ บาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เสียค่ารักษาพยาบาลและค่าขาดประโยชน์จากการทำงานไม่มากเท่าฟ้อง จำเลยที่ ๔ เป็นผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกรมธรรม์ไม่เกินคนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง ดังนั้นถ้าจำเลยที่ ๔ จะต้องรับผิดชอบก็ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ร่วมกันชำระเงิน ๒๓๒,๗๑๔ บาท แก่โจทก์ที่ ๑ และจำนวน ๑๑,๘๓๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๒ โดยให้จำเลยที่ ๔ ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ ชำระเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๑ และจำนวน ๑๑,๘๓๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๒ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินที่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยที่ ๒ และที่ ๓ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่ไม่โต้เถียงกันฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๖๑๑๒ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นของจำเลยที่ ๒ ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์มุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม ๖ โจทก์ที่ ๑ ขับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กรุงเทพมหานคร ๕ ฌ - ๐๑๓๘ ไปในทางเดียวกันมีโจทก์ที่ ๒ นั่งซ้อนท้าย เมื่อรถทั้งสองคันแล่นมาถึงปากซอยดวงดีได้เกิดเฉี่ยวชนกันเป็นเหตุให้โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ ได้รับอันตรายแก่กาย มีปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ว่า จำเลยที่ ๑ ได้ขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองได้รับอันตรายแก่กาย และจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ กับค่าเสียหายของโจทก์ทั้งสองมีเพียงใด เห็นว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๑๑,๘๓๐ บาท ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เกี่ยวกับโจทก์ที่ ๒ จึงมีทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๘ วรรคหนึ่ง ฎีกาของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เกี่ยวกับโจทก์ที่ ๒ ข้างต้นเป็นฎีกาข้อเท็จจริง

ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีการับวินิจฉัยฎีกาของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ เกี่ยวกับโจทก์ที่ ๒ ไม่ได้คงรับวินิจฉัยให้เฉพาะฎีกาที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ ๑ ซึ่งมีทุนทรัพย์ที่พินาศกันในชั้นฎีกาเกินกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น ในปัญหาที่ว่าจำเลยที่ ๑ ได้ขับรถยนต์โดยประมาทเลินเล่อหรือไม่นั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์บรรทุกเปลี่ยนช่องเดินรถกะทันหันเป็นเหตุให้เจ็ยวชนรถจักรยานยนต์ที่โจทก์ที่ ๑ ขับ ซึ่งแล่นอยู่ข้าง ๆ เป็นเหตุให้โจทก์ที่ ๑ ได้รับอันตรายแก่กาย เป็นความประมาทเลินเล่อของจำเลยที่ ๑ แต่ฝ่ายเดียว ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปมีว่า จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ จะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ หรือไม่ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ต่างปฏิเสธว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ นั้น ได้ความจากที่โจทก์ที่ ๑ นำสืบและจำเลยที่ ๓ เบิกความยอมรับว่า จำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๖๑๑๒

กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการค้าขายเครื่องอุปกรณ์การก่อสร้างชื่อร้านแสงทองขณะเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ ขับรถยนต์บรรทุกทรายซึ่งเป็นกิจการของจำเลยที่ ๒ หลังเกิดเหตุจำเลยที่ ๑ หลบหนีเข้าไปในร้านแสงทองซึ่งอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ จำเลยที่ ๒ ไม่ได้นำสืบหักล้างให้เห็นว่ารถยนต์บรรทุกคันเกิดเหตุไม่ใช่ของตน และจำเลยที่ ๑ ไม่ได้เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ ๒ เป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๑ ขณะเกิดเหตุได้ขับรถยนต์บรรทุกไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ ๒ จริง ส่วนคดีของจำเลยที่ ๓ นั้น จากทางนำสืบของโจทก์ที่ ๑ ได้ความแต่เพียงว่า หลังจากเกิดเหตุแล้ว จำเลยที่ ๓ เป็นผู้ติดต่อขอชดใช้ค่าเสียหายเท่านั้น ไม่ได้ความว่าจำเลยที่ ๓ ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับจำเลยที่ ๒ อย่างไร คงได้ความจากจำเลยที่ ๓ ว่าร้านแสงทองเป็นของจำเลยที่ ๒ แต่ให้นายพิศาลซึ่งเป็นบุตรเป็นผู้ดำเนินกิจการแทน จำเลยที่ ๓ มีกิจการของตนเองต่างหากไม่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๒ ที่จำเลยที่ ๓ ไปตกลงเรื่องค่าเสียหายเพราะนายพิศาลน้องชายขอร้องให้ไปช่วยเจรจาเท่านั้น ข้อเท็จจริงจึงยังรับฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ ๓ เป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๑ จำเลย

ที่ ๓ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งการละเมิดของจำเลยที่ ๑ ด้วย สำหรับปัญหาที่ว่า โจทก์ที่ ๑ เสียหายเพียงใดนั้น จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า ค่ารักษาพยาบาลของโจทก์ที่ ๑ ตามหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินโรงพยาบาลเอกชนซึ่งสูงกว่าทางโรงพยาบาลของทางราชการ ๕ ถึง ๑๐ เท่า ค่าเสียหายส่วนนี้ถ้ามีอยู่จริง ก็ไม่ควรเกิน ๔๐,๐๐๐ บาท นั้น ตามฎีกาของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ ยอมรับว่า โจทก์ที่ ๑ ได้เสียค่ารักษาพยาบาลจริง ตามใบเสร็จรับเงินที่โจทก์ที่ ๑ อ้าง คงเถียงว่าสูงเกินไปเพราะเป็นโรงพยาบาล เอกชนเท่านั้น เห็นว่า การที่โจทก์ที่ ๑ จะไปรักษาที่โรงพยาบาลใดย่อมเป็นสิทธิของ โจทก์ที่ ๑ เมื่อโจทก์ที่ ๑ ได้เสียค่ารักษาพยาบาลไปจริง และจำเลยที่ ๒ ไม่ได้นำสืบ ให้เห็นเป็นอย่างอื่น จำเลยที่ ๒ ก็ต้องรับผิดชอบตามนั้น ที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า ค่าขาด ประโยชน์ของโจทก์ที่ ๑ ไม่เกินเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า โจทก์ที่ ๑ นำสืบว่า โจทก์ที่ ๑ ประกอบอาชีพเป็นช่างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารได้รับเงินเดือนเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ได้รับค่าคอมมิชชั่นและเบี้ยเลี้ยงอีกเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ระหว่างรักษา ตัวไปทำงานไม่ได้เป็นเวลา ๕ เดือน ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้เดือนละ ๔,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๕ เดือน เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ ไม่ได้นำสืบให้เห็น เป็นอย่างอื่นที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท จึงเหมาะสมแล้วที่จำเลยที่ ๒ ฎีกาว่า ค่ารักษาพยาบาลในอนาคตไม่ควรเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท นั้น เห็นว่า โจทก์ที่ ๑ ฟ้องเรียกเอาค่าเสียหายส่วนนี้เนื่องจากการละเมิดของจำเลยที่ ๑ ทำให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ ไขปลาร้าขาวหัก ข้อเข่าขาขวาหลุด อันเป็นความเสียหายที่มีใช้ตัวเงิน โจทก์ที่ ๑ มีสิทธิเรียกเอาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา ๔๔๖ เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายที่โจทก์ที่ ๑ ได้รับแล้ว เห็นว่า ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เหมาะสมแก่ พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งละเมิดแล้วไม่มีเหตุที่ศาลฎีกาจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข แต่โดยที่คดีนี้ได้วินิจฉัยมาแล้วว่าจำเลยที่ ๓ ไม่ได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ ๑ จำเลย ที่ ๓ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ ๑ ด้วย โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

จำเลยที่ ๓ ปัญหาอำนาจฟ้องเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
แม้คดีของจำเลยที่ ๓ จะต้องห้ามฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ ๒ ศาลฎีกาก็มีอำนาจ
ยกฟ้องโจทก์ที่ ๒ ให้มีผลไปถึงจำเลยที่ ๓ ซึ่งต้องห้ามฎีกาด้วยได้ ตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบด้วยมาตรา ๒๔๖, ๒๔๗

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฎีกาของจำเลยที่ ๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์ที่ ๒ ให้
ยกฟ้องโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับจำเลยที่ ๓ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สมชัย สายเชื้อ-บุญธรรม อยู่พัก-สวรงค์ ศักดารักษ์)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายเฉลิมศักดิ์ บุญยงค์
ศาลอุทธรณ์ - นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>